



PUTUSAN
Nomor 2346 K/Pdt/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **SILVIA OKTAVIANI S.E.,**
2. **GHANDI KUSUMA JAYA,**

keduanya bertempat tinggal di Jalan Gaperta, Lingkungan III, Nomor 201, Kelurahan Helvetia Tengah, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Gumilar Aditya Nugroho, S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum HG & Associates, beralamat di Jalan Teuku Cik Ditiro, Nomor 64, Kelurahan Madras Hulu, Kecamatan Medan Polonia, Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Juni 2023;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Tergugat;

L a w a n

PT GAYARI GLOBAL PERSADA, berkedudukan di Jalan Setia Luhur, Komplek Milenium Indah, Nomor B-15-17, Kelurahan Dwi Kora, Medan Helvetia, Kota Medan, yang diwakili oleh Andy Hakim Nasution selaku Direktur PT Gayari Global Persada, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Aperius Gea, S.H., M.H. dan kawan, Para Advokat pada Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat Peduli, beralamat di Jalan Mawar Raya, Nomor 148, Blok X, Kelurahan Helvetia Tengah, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Juli 2023;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 1 dari 14 hal. Put. Nomor 2346 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Medan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisionil:

1. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II ataupun orang lain yang mendapat hak dari padanya agar tidak memindahtangankan, mengalihkan, menjual belikan barang inventaris atau aset yang menjadi objek perkara sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Mobil Box Cold Diesel Mitsubishi 110 PS, BK 8695 CS,
- 1 (satu) Unit Mobil Box Colt Diesel Mitsubishi 110 PS BK 8372 CU,
- 1 (satu) Unit Mobil Box Colt Diesel Mitsubishi 110 PS BK 8614 CS,
- 1 (satu) Unit Mobil Colt Diesel L300 BK 8301 AR,
- 20 (dua puluh) Unit Freezer AUCMA SD330, Kapasitas 300 Liter, (tarikan dari toko mitra PT Gayari Global Persada),
- 30 (tiga puluh) Unit Freezer AUCMA SD439, Kapasitas 400 Liter, (tarikan dari toko mitra PT Gayari Global Persada),
- 500 (lima ratus) Pcs TOA (pengeras suara),
- 500 (lima ratus) Pcs Impraboard,
- 600 (enam ratus) Pcs As Styrofoam
- 50 (lima puluh) Pcs Tas Cone 2 Box (besar),
- 200 (dua ratus) Pcs Tas Cone 1 Box (kecil),
- 9000 (sembilan Ribu) Pcs Ice Pack 500 ml 20x8x3,
- 1000 (seribu) Pcs Ice Pack 500 ml 15x15x3,
- 270 (dua ratus tujuh puluh) Pcs Kaos Dryfit Lengan Panjang S,
- 279 (dua ratus tujuh puluh sembilan) Pcs Kaos Dryfit Lengan Panjang M,
- 201 (dua ratus satu) Pcs Kaos Dryfit Lengan Panjang XL,
- 1 (satu) Kotak/300 (tiga ratus) Pcs Buku Resep 101,
- 2 (dua) kotak/ 1000 (seribu) Pcs Akrilic,
- 1 (satu) Unit Laptop Toshiba 14",

Halaman 2 dari 14 hal. Put. Nomor 2346 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) Set Layar + CPU + UPS Komputer Lengkap,
 - 1 (satu) Unit *Printer* Epson L3210,
 - 100 (seratus) *Pcs* Keranjang 2 (besar),
 - 400 (empat ratus) *Pcs* Keranjang 1 (kecil),
 - 600 (enam ratus) *Pcs Styrofoam* 41x32x34,
 - 50 (lima puluh) Unit *Freezer* AUCMA SD 330, Kapasitas 300 Liter,
 - 14 (empat belas) Unit *Freezer* AUCMA SD439, Kapasitas 400 Liter,
 - 50 (lima puluh) Unit *Freezer* HIRON BD206, Kapasitas 200 Liter,
- selama perkara ini masih dalam proses persidangan;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
3. Menyatakan dalam hukum bahwa:
 - 1 (satu) Unit Mobil Box Cold Diesel Mitsubishi 110 PS, BK 8695 CS,
 - 1 (satu) Unit Mobil Box Colt Diesel Mitsubishi 110 PS BK 8372 CU,
 - 1 (satu) Unit Mobil Box Colt Diesel Mitsubishi 110 PS BK 8614 CS,
 - 1 (satu) Unit Mobil Colt Diesel L300 BK 8301 AR,
 - 20 (dua puluh) Unit *Freezer* AUCMA SD330, Kapasitas 300 Liter, (tarikan dari toko mitra PT Gayari Global Persada),
 - 30 (tiga puluh) Unit *Freezer* AUCMA SD439, Kapasitas 400 Liter, (tarikan dari toko mitra PT Gayari Global Persada),
 - 500 (lima ratus) *Pcs* TOA (pengeras suara),
 - 500 (lima ratus) *Pcs Impraboard*,
 - 600 (enam ratus) *Pcs As Styrofoam*
 - 50 (lima puluh) *Pcs* Tas Cone 2 Box (besar),
 - 200 (dua ratus) *Pcs* Tas Cone 1 Box (kecil),
 - 9000 (Sembilan Ribu) *Pcs Ice Pack* 500 ml 20x8x3,
 - 1000 (seribu) *Pcs Ice Pack* 500 ml 15x15x3,
 - 270 (dua ratus tujuh puluh) *Pcs* Kaos *Dryfit* Lengan Panjang S,
 - 279 (dua ratus tujuh puluh sembilan) *Pcs* Kaos *Dryfit* Lengan Panjang M,

Halaman 3 dari 14 hal. Put. Nomor 2346 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 201 (dua ratus satu) Pcs Kaos Dryfit Lengan Panjang XL,
 - 1 (satu) Kotak/300 (tiga ratus) Pcs Buku Resep 101,
 - 2 (dua) kotak/ 1000 (seribu) Pcs Akrilic,
 - 1 (satu) Unit Laptop Toshiba 14",
 - 2 (dua) Set Layar + CPU + UPS Komputer Lengkap,
 - 1 (satu) Unit Printer Epson L3210,
 - 100 (seratus) Pcs Keranjang 2 (besar),
 - 400 (empat ratus) Pcs Keranjang 1 (kecil),
 - 600 (enam ratus) Pcs Styrofoam 41x32x34,
 - 50 (lima puluh) Unit Freezer AUCMA SD 330, Kapasitas 300 Liter,
 - 14 (empat belas) Unit Freezer AUCMA SD439, Kapasitas 400 Liter,
 - 50 (lima puluh) Unit Freezer HIRON BD206, Kapasitas 200 Liter,
- adalah Sah Milik Penggugat;

4. Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II dan siapa yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan:

- 1 (satu) Unit Mobil Box Cold Diesel Mitsubishi 110 PS, BK 8695 CS,
- 1 (satu) Unit Mobil Box Colt Diesel Mitsubishi 110 PS BK 8372 CU,
- 1 (satu) Unit Mobil Box Colt Diesel Mitsubishi 110 PS BK 8614 CS,
- 1 (satu) Unit Mobil Colt Diesel L300 BK 8301 AR,
- 20 (dua puluh) Unit Freezer AUCMA SD330, Kapasitas 300 Liter, (tarikan dari toko mitra PT Gayari Global Persada),
- 30 (tiga puluh) Unit Freezer AUCMA SD439, Kapasitas 400 Liter, (tarikan dari toko mitra PT Gayari Global Persada),
- 500 (lima ratus) Pcs TOA (pengeras suara),
- 500 (lima ratus) Pcs Impraboard,
- 600 (enam ratus) Pcs As Styrofoam
- 50 (lima puluh) Pcs Tas Cone 2 Box (besar),
- 200 (dua ratus) Pcs Tas Cone 1 Box (kecil),
- 9000 (sembilan Ribu) Pcs Ice Pack 500 ml 20x8x3,
- 1000 (seribu) Pcs Ice Pack 500 ml 15x15x3,
- 270 (dua ratus tujuh puluh) Pcs Kaos Dryfit Lengan Panjang S,

Halaman 4 dari 14 hal. Put. Nomor 2346 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 279 (dua ratus tujuh puluh sembilan) Pcs Kaos Dryfit Lengan Panjang M,
- 201 (dua ratus satu) Pcs Kaos Dryfit Lengan Panjang XL,
- 1 (satu) Kotak/300 (tiga ratus) Pcs Buku Resep 101,
- 2 (dua) kotak/ 1000 (seribu) Pcs Akrilic,
- 1 (satu) Unit Laptop Toshiba 14",
- 2 (dua) Set Layar + CPU + UPS Komputer Lengkap,
- 1 (satu) Unit Printer Epson L3210,
- 100 (seratus) Pcs Keranjang 2 (besar),
- 400 (empat ratus) Pcs Keranjang 1 (kecil),
- 600 (enam ratus) Pcs Styrofoam 41x32x34,
- 50 (lima puluh) Unit Freezer AUCMA SD 330, Kapasitas 300 Liter,
- 14 (empat belas) Unit Freezer AUCMA SD439, Kapasitas 400 Liter,
- 50 (lima puluh) Unit Freezer HIRON BD206, Kapasitas 200 Liter,

dalam keadaan baik kepada Penggugat tanpa syarat setelah adanya putusan dalam perkara ini;

5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas:

- 1 (satu) Unit Mobil Box Cold Diesel Mitsubishi 110 PS, BK 8695 CS,
- 1 (satu) Unit Mobil Box Colt Diesel Mitsubishi 110 PS BK 8372 CU,
- 1 (satu) Unit Mobil Box Colt Diesel Mitsubishi 110 PS BK 8614 CS,
- 1 (satu) Unit Mobil Colt Diesel L300 BK 8301 AR,
- 20 (dua puluh) Unit Freezer AUCMA SD330, Kapasitas 300 Liter, (tarikan dari toko mitra PT Gayari Global Persada),
- 30 (tiga puluh) Unit Freezer AUCMA SD439, Kapasitas 400 Liter, (tarikan dari toko mitra PT Gayari Global Persada),
- 500 (lima ratus) Pcs TOA (pengeras suara),
- 500 (lima ratus) Pcs Impraboard,
- 600 (enam ratus) Pcs As Styrofoam
- 50 (lima puluh) Pcs Tas Cone 2 Box (besar),
- 200 (dua ratus) Pcs Tas Cone 1 Box (kecil),
- 9000 (Sembilan Ribu) Pcs Ice Pack 500 ml 20x8x3,
- 1000 (seribu) Pcs Ice Pack 500 ml 15x15x3,

Halaman 5 dari 14 hal. Put. Nomor 2346 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 270 (dua ratus tujuh puluh) Pcs Kaos *Dryfit* Lengan Panjang S,
 - 279 (dua ratus tujuh puluh sembilan) Pcs Kaos *Dryfit* Lengan Panjang M,
 - 201 (dua ratus satu) Pcs Kaos *Dryfit* Lengan Panjang XL,
 - 1 (satu) Kotak/300 (tiga ratus) Pcs Buku Resep 101,
 - 2 (dua) kotak/ 1000 (seribu) Pcs Akrilic,
 - 1 (satu) Unit Laptop Toshiba 14",
 - 2 (dua) Set Layar + CPU + UPS Komputer Lengkap,
 - 1 (satu) Unit *Printer* Epson L3210,
 - 100 (seratus) Pcs Keranjang 2 (besar),
 - 400 (empat ratus) Pcs Keranjang 1 (kecil),
 - 600 (enam ratus) Pcs *Styrofoam* 41x32x34,
 - 50 (lima puluh) Unit *Freezer* AUCMA SD 330, Kapasitas 300 Liter,
 - 14 (empat belas) Unit *Freezer* AUCMA SD439, Kapasitas 400 Liter,
 - 50 (lima puluh) Unit *Freezer* HIRON BD206, Kapasitas 200 Liter,
- dan harta bersama baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak milik Tergugat I dan Tergugat II;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar seluruh kerugian materiil dan kerugian immateriil kepada Penggugat sebesar Rp3.502.321.200,00 (tiga miliar lima ratus dua juta tiga ratus dua puluh satu ribu dua ratus rupiah) yang harus dibayar oleh Para Tergugat sekaligus secara tunai dan seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
 7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bila mana lalai untuk menjalankan putusan ini;
 8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk tunduk pada putusan ini;
 9. Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum *verzet*, *banding*, *kasasi* ataupun upaya hukum lainnya dari Para Tergugat (*uitvoerbaar bij voorraad*);
 10. Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 6 dari 14 hal. Put. Nomor 2346 K/Pdt/2024



Atau, apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan Penggugat tidak memiliki dasar hukum yang kuat;
2. Gugatan Penggugat tidak jelas serta kabur (*exceptio obscur libelum*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Medan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Para Penggugat Dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tergugat Dalam Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp2.039.710.800,00 (dua miliar tiga puluh sembilan juta tujuh ratus sepuluh ribu delapan ratus rupiah), dan kerugian immateriil sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), jadi apabila dijumlahkan kerugian yang ditanggung oleh Para Penggugat Dalam Rekonvensi sebesar Rp4.039.710.800,00 (empat miliar tiga puluh sembilan juta tujuh ratus sepuluh ribu delapan ratus rupiah) yang harus dibayarkan oleh Tergugat Dalam Rekonvensi sekaligus dan tunai seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*);
4. Menyatakan Penggugat I Dalam Rekonvensi adalah *owner/investor* dari PT Gayari Global Persada dan berhak menerima *fee owner* sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) setiap bulannya dari Tergugat Dalam Rekonvensi;
5. Menghukum Tergugat Dalam Rekonvensi untuk melakukan kewajibannya membayarkan *fee owner* yang tertunggak selama 8 (delapan) bulan kepada Penggugat I Dalam Rekonvensi secara lunas terhitung sejak bulan Maret 2022 hingga bulan Oktober 2022, per bulan sebesar Rp50.000.000,00 x (dikalikan) 8 bulan = jika dijumlahkan sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);

Halaman 7 dari 14 hal. Put. Nomor 2346 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat Dalam Rekonvensi untuk mengembalikan seluruh uang yang telah diinvestasikan oleh Penggugat I Dalam Rekonvensi kepada Tergugat Dalam Rekonvensi, jika ditotal sebesar Rp1.639.710.800,00 (satu miliar enam ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus sepuluh ribu delapan ratus rupiah) secara tunai seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*);
7. Menghukum Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap kali keterlambatan, bilamana lalai dalam menjalankan putusan;
8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta walaupun ada upaya hukum banding, kasasi, peninjauan kembali dan upaya hukum lainnya (*uitvoerbaar bij voorraad*);
9. Menghukum Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Atau, apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya dalam suatu peradilan yang baik (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Medan telah memberikan Putusan Nomor 632/Pdt.G/2022/PN Mdn., tanggal 9 Maret 2023, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menyatakan tuntutan provisi Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Para Tergugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagian;

Halaman 8 dari 14 hal. Put. Nomor 2346 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menyatakan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
3. Menyatakan dalam hukum bahwa 14 (empat belas) Unit *Freezer* AUCMA SD439, Kapasitas 400 Liter dan 79 (tujuh puluh sembilan) Unit *Freezer* adalah sah milik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
4. Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II dan siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan 14 (empat belas) Unit *Freezer* AUCMA SD439 Kapasitas 400 Liter dan 79 (tujuh puluh sembilan) Unit *Freezer* adalah sah milik Penggugat dalam keadaan baik kepada Penggugat tanpa syarat setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan sejak putusan ini telah berkekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk tunduk pada putusan ini;
7. Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat I dan Tergugat II Konvensi seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding Putusan Pengadilan Negeri Medan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan Putusan Nomor 283/PDT/2023/PT MDN., tanggal 8 Juni 2023;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 16 Juni 2023 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Juni 2023 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Juni 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan

Halaman 9 dari 14 hal. Put. Nomor 2346 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Kasasi Nomor 74/Pdt/Kasasi/2023/PN Mdn. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 27 Juni 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima pada tanggal 27 Juni 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dahulu Pembanding I/Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 283/PDT/2023/PT MDN., tanggal 8 Juni 2023 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 632/Pdt.G/2022/PN Mdn., tanggal 9 Maret 2023;

Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi dahulu Pembanding I sekarang Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi dahulu Terbanding/Pembanding II sekarang Termohon Kasasi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi dahulu Terbanding/Pembanding II sekarang Termohon Kasasi untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp2.039.710.800,00 (dua miliar tiga puluh sembilan juta tujuh ratus sepuluh ribu delapan ratus rupiah) dan kerugian immateriil sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), jadi apabila dijumlahkan kerugian yang ditanggung oleh Para Penggugat Rekonvensi sebesar Rp4.039.710.800,00 (empat miliar tiga puluh sembilan juta tujuh ratus sepuluh ribu delapan ratus rupiah) yang harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi dahulu Terbanding/Pembanding II sekarang Termohon

Halaman 10 dari 14 hal. Put. Nomor 2346 K/Pdt/2024



Kasasi sekaligus dan tunai seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*);

4. Menyatakan Penggugat I Rekonvensi dahulu Pemanding I sekarang Pemohon Kasasi adalah *owner/investor* dari PT Gayari Global Persada dan berhak menerima *fee owner* sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) setiap bulannya dari Tergugat Rekonvensi dahulu Terbanding/Pemanding II sekarang Termohon Kasasi;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi dahulu Terbanding/Pemanding II sekarang Termohon Kasasi untuk melakukan kewajibannya membayarkan *fee owner* yang tertunggak selama 8 (delapan) bulan kepada Penggugat I Rekonvensi dahulu Pemanding I sekarang Pemohon Kasasi secara lunas terhitung sejak bulan Maret 2022 hingga bulan Oktober 2022, per bulan sebesar Rp50.000.000,00 x (dikalikan) 8 bulan = jika dijumlahkan sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi dahulu Terbanding/Pemanding II sekarang Termohon Kasasi untuk mengembalikan seluruh uang yang telah diinvestasikan oleh Penggugat I Rekonvensi dahulu Pemanding I sekarang Pemohon Kasasi kepada Tergugat Rekonvensi dahulu Terbanding/Pemanding II sekarang Termohon Kasasi jika ditotal sebesar Rp1.639.710.800,00 (satu miliar enam ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus sepuluh ribu delapan ratus rupiah) secara tunai seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*);
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi dahulu Terbanding/Pemanding II sekarang Termohon Kasasi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap kali keterlambatan, bilamana lalai dalam menjalankan putusan;
8. Menghukum Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Pemanding II/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau, apabila Bapak Ketua/Majelis Hakim Agung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 11 dari 14 hal. Put. Nomor 2346 K/Pdt/2024



Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 20 Juli 2023 yang pada pokoknya memohon kepada Mahkamah Agung agar menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dan meneliti Memori Kasasi tanggal 27 Juni 2023 dan Kontra Memori Kasasi tanggal 20 Juli 2023 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Medan yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan, Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa *Judex Facti* telah memberi pertimbangan yang cukup dengan telah mempertimbangkan bukti-bukti dan fakta-fakta dalam perkara *a quo*, bahwa terbukti 14 (empat belas) Unit *Freezer* AUCMA 5D439 kapasitas 400 Liter dan 79 (tujuh puluh sembilan) Unit *Freezer* merupakan barang inventaris atau aset milik PT Gayari Global Persada (Penggugat) yang dibeli dari PT Houde Foods and Beverages Trading dan telah dilakukan pembayaran oleh Penggugat seharga Rp387.894,958 kepada PT Houde Foods and Beverages, dengan demikian perbuatan Para Tergugat merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan telah merugikan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Medan yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi SILVIA OKTAVIANI S.E. dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam

Halaman 12 dari 14 hal. Put. Nomor 2346 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi **1. SILVIA OKTAVIANI S.E., 2. GHANDI KUSUMA JAYA** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 25 Juli 2024 oleh Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M. dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Ahmad Faisal Munawwir, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M. Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

ttd./

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Halaman 13 dari 14 hal. Put. Nomor 2346 K/Pdt/2024



Panitera Pengganti,

ttd./

Ahmad Faisal Munawwir, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I**
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
NIP. 195907101985121001

Halaman 14 dari 14 hal. Put. Nomor 2346 K/Pdt/2024